



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 371/Pid.B/2023/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUARTONO Alias JUAN Bin M.
YUSUP
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 05 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kp. Nambo Rt.04 Rw.02 Desa
Bantarjati Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya **M. SYAFRI NOER, SH. M.Si., M. REZA ALAMSYAH, SH., YUDHANTO PRABOWO, SH. MH., FARRIZ CHANDRA, SH. MH., SRI HARTINI, SH., NOERINDRA J, SH., HILMAN AJIE INDRA M, SH.,** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di LAW

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PARTNERS Komplek Ruko Inkopal Blok F, No. 62 Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 44.01/SN-P/K/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, Nomor : 83/SK.Pid/2023/PN. Cbi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 371/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 28 Juli 2023, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 371/Pid.B/2023/ PN.Cbi tanggal 28 Juli 2023, Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Realme C33 warna silver Nomor imei 1 : 864184061882756 dan nomor imei 2 : 864184061882749
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUARTONO ALIAS JUAN Bin M.YUSUP Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "PERTOLONGAN JAHAT/PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak Van Gewijsde);
3. Atau setidaknya-tidaknya Menyatakan Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut (Onslag van rect vervolging);
4. Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari Tindakan Penahanan Sementara di Rumah Tahanan Negara Cibinong;
5. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa dengan mengangkat harkat dan martabatnya dalam kedudukannya dimasyarakat selaku Warga Negara;
6. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pihak yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon untuk mendapatkan putusan yang adil adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/ pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan juga tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP pada bulan Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lampak Jual Beli Besi Tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP yang beralamat di Kp. Keranggan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut) *barangsiapa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saudara ADI (DPO) menghubungi terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP via telepon dan menawarkan bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) yang berdasarkan pengakuan saudara ADI (DPO) bahan baku tersebut merupakan sisa stock. Kemudian terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP menyuruh saudara ADI (DPO) untuk membawa barang berupa bahan baku tersebut ke lampak jual beli besi tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP yang beralamat di Kp. Keranggan Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saudara ADI (DPO) bersama saksi INDRA Bin AGUS dan saksi WAHYUDIN Bin ISRO tiba di lampak terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dengan membawa 1 (satu) unit mobil box dengan No.pol yang tidak diketahui terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dan berisikan bahan baku susu sebanyak 4 (empat) pallet. Selanjutnya terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP bernegosiasi masalah harga dengan saudara ADI (DPO) dan disepakati per 1 (satu) zak nya seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). Kemudian saudara ADI (DPO) bersama-sama dengan terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dan saksi INDRA Bin AGUS menurunkan satu per satu zak bahan baku susu sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak dari dalam mobil box. setelah selesai diturunkan, selanjutnya terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) melalui transfer ke rekening milik saudara ADI (DPO). Setelah itu saksi INDRA Bin AGUS meminta nomor handphone terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP. Setelahnya terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP berikan nomor handphone kemudian saudara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 371/Pid.B/2023/PN.Cbi

dari lampak milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi INDRA Bin AGUS menghubungi terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dengan maksud untuk menjual kembali bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) tersebut. Kemudian terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP menyuruh saksi INDRA Bin AGUS untuk membawa barang berupa bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) tersebut ke lampak jual beli besi tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP yang beralamat di Kp. Keranggan Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Tidak lama kemudian saksi INDRA Bin AGUS bersama dengan saksi WAHYUDIN Bin ISRO tiba di lampak besi tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dengan membawa 1 (satu) unit mobil box dengan No.pol yang tidak diketahui terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dan berisikan bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) sebanyak 4 (empat) pallet. Kemudian terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP bersama saksi INDRA Bin AGUS menurunkan satu per satu zak bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak, setelah selesai di turunkan, selanjutnya terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan cara transfer ke rekening milik saksi INDRA Bin AGUS. Setelah itu saksi INDRA Bin AGUS dan saksi WAHYUDIN Bin ISRO pergi dari lampak milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi INDRA Bin AGUS menghubungi terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP via telepon dan menawarkan botol freform ukuran 250 ml, lalu terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP menyuruh saksi INDRA Bin AGUS untuk membawa barang berupa botol fre form ukuran 250 ml tersebut ke lampak jual beli besi tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP yang beralamat di Kp. Keranggan Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Tidak lama kemudian saksi INDRA Bin AGUS bersama dengan saksi WAHYUDIN Bin ISRO tiba di lampak besi tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dengan membawa 1 (satu) unit mobil box

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Nomor yang tidak diketahui terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin

M. YUSUP dan berisikan kardus-kardus yang di dalamnya terdapat botol fre form ukuran 250 ml sebanyak 4 (empat) pallet. Kemudian terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP bersama saksi INDRA Bin AGUS menurunkan satu per satu box kardus berisi botol fre form ukuran 250 ml sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 25 (dua puluh lima) box/kardus. Setelah selesai diturunkan, selanjutnya terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dan saksi INDRA Bin AGUS melakukan negoisasi harga dan disepakati harga timbangan 1 (satu) box/kardus tersebut seharga Rp. 72.000,- (*tujuh puluh dua ribu rupiah*). Kemudian terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP membayar 1 (satu) pallet botol fre form ukuran 250 ml kepada saksi INDRA Bin AGUS seharga Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening milik saksi INDRA Bin AGUS. Setelah itu saksi INDRA Bin AGUS dan saksi WAHYUDIN Bin ISRO pergi dari lampak milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi INDRA Bin AGUS menghubungi terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dengan maksud untuk menjual kembali bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) tersebut. Kemudian terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP menyuruh saksi INDRA Bin AGUS untuk membawa barang berupa bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) tersebut ke lampak jual beli besi tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP yang beralamat di Kp. Keranggan Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Tidak lama kemudian saksi INDRA Bin AGUS bersama dengan saksi WAHYUDIN Bin ISRO tiba di lampak besi tua milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dengan membawa 1 (satu) unit mobil box dengan No.pol yang tidak diketahui terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dan berisikan bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) sebanyak 4 (empat) pallet. Kemudian terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP bersama saksi INDRA Bin AGUS menurunkan satu per satu zak bahan baku susu jenis WMP (*Wole Milk Powder*) sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak, setelah selesai di turunkan, selanjutnya terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan cara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan transfer kepemilikan saksi INDRA Bin AGUS. Setelah itu saksi INDRA

Bin AGUS dan saksi WAHYUDIN Bin ISRO pergi dari lampak milik terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP tersebut.

- Bahwa terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP mengetahui bahan baku susu jenis WMP (Wole Milk Powder) dan botol fre form ukuran 250 ml yang dibeli dari saksi INDRA Bin AGUS tersebut berasal dari gudang Cimory di CCIE dan merupakan sisa stok / kelebihan, sebagaimana pengakuan dari saksi INDRA Bin AGUS.
- Bahwa terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP menjual kembali bahan baku susu jenis WMP (Wole Milk Powder) dan botol fre form ukuran 250 ml yang dibeli dari saksi INDRA Bin AGUS kepada orang lain dan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 21.650.000,- (*dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan uangnya telah terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP gunakan untuk biaya hidup Anak yatim sebanyak 4 (empat) orang, kemudian di gunakan untuk menggaji karyawan sebanyak 3 (tiga) orang dan sisanya masih ada sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ALDORA REGINALD NATHA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah Legal dari PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan dari laporan saksi AGUNG ADITYA FEBRI yang menemukan adanya selisih stok opname di Gudang CCIE dari bulan Februari s/d bulan April 2023

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang-barang yang diduga digelapkan adalah bahan baku susu jenis Whole Milk Powder (WMP), botol Pre Dorm ukuran 250 ml dan alumunium Foil.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Cisarua Mountain Dairy mengalami kerugian sebesar Rp. 553.430. 642,- (*lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. AGUNG ADITYA FEBRI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk sebagai Supervisor PPIC dan bertugas merencanakan planning produksi dan mengontrol inventori lalu melaporkan pekerjaan kepada manager PPIC dan bagian gudang
- Bahwa saksi mengenal saksi INDRA sebagai pegawai PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk yang bertugas sebagai pengemudi (driver) mobil box dengan nomor polisi : B-9626-FXW serta melakukan pengambilan dan pengiriman bahan baku Raw Material / Packaging Material dan menerima gaji harian sebesar Rp. 180.808,- (*seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan rupiah*)
- Bahwa saksi mengenal saksi WAHYUDIN pegawai PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk yang bertugas untuk menerima serta mengeluarkan barang dan melakukan pengecekan barang di Gudang dan menerima gaji perbulan sebesar Rp. 4.620.212,- (*Empat juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus dua belas ribu rupiah*).
- Bahwa PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 553.430. 642,- (*lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*)
- Bahwa saksi melakukan analisa stock opname pada hari rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di pabrik produksi PT. Cisarua Mountain Dairy, Tbk, yang saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN (bagian warehouse), Sdri. JINGGA (supervisor planing produksi), Sdri. RITHO

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Manajemen Pabrik Gudang Warehouse), Sdr. HERMASLIN PASARIBU (Asist.

Manager).

- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih perbedaan antara jumlah Fisik barang yang ada di gudang dengan cara di hitung langsung di gudang dengan jumlah yang ada di system computer.
- Bahwa saksi melakukan visit ke gudang di CCIE dan melakukan pengecekan metode pengeluaran barang dari gudang CCIE ke gudang produksi di sentul
- Bahwa saksi kemudian meminta bantuan kepada saksi SUMADI FIRMANSYAH untuk traking GPS kendaraan operasional berupa wingbox / mobil langsir berikut CCTV, dan setelahnya di traking GPS serta melihat CCTV ternyata perjalanan pengiriman bahan baku dari gudang CCIE menuju pabrik Produksi di Sentul kendaraan wing box No. Pol : B-9626-FXW berhenti di suatu tempat yang beralamat Keranggan muda Citeureup Bogor.
- Bahwa yang memegang surat jalan adalah satpam/bagian keamanan Gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. SUMADI FIRMANSYAH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk sebagai Supervisor Ware House dan bertugas mengawasi aktifitas Gudang dari mulai penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang.
- Bahwa mobil box yang digunakan saat mengantarkan barang dari Gudang ke bagian produksi dipasang GPS setelah saksi bertanya kepada PT. SUMO selaku pemilik kendaraan No. Pol : B-9626-FXW yang di sewa oleh PT. Cisarua Mountain Dairy, Tbk
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tracking dan melakukan print out dari bulan maret 2023 s/d bulan Mei 2023 dan menemukan adanya titik henti yang tidak sesuai dengan rute seharusnya, dimana titik henti tersebut berada di karanggan muda Kecamatan Citeureup, setelahnya itu saksiberkoordinasi dengan General Affair untuk melakukan pengecekan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan CCTV pada tanggal yang di curigai sesuai dengan tracking GPS, dan setelahnya itu saksi bersama Sdr. YOGI melakukan pengecekan CCTV di kantor gudang CCIE dan setelah melakukan pengecekan kemudian terdapat aktifitas mencurigakan yang mana saat itu saksi WAHYUDIN mengendarai forklif masuk ke area gudang CCIE yang di susul oleh saksi INDRA dan kemudian mengeluarkan barang sebanyak kurang lebih 4 (empat) pallet jenis bahan baku susu WMP dan hasil temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi ALDORA REGINALD NATHA (selaku Legal PT. Cisarua Mountain Dairy, Tbk.)

- Bahwa PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 553.430. 642,- (*lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. INDRA Bin AGUS disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi INDRA adalah pegawai PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk yang bertugas sebagai pengemudi (driver) mobil box dengan nomor polisi : B-9626-FXW serta melakukan pengambilan dan pengiriman bahan baku Raw Material / Packaging Material dan menerima gaji harian sebesar Rp. 180.808,- (*seratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan rupiah*)
- Bahwa saksi telah menjual barang-barang milik PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk berupa berupa bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form ukuran 250 ml kepada terdakwa JUARTONO sebanyak 4 (empat) kali di bulan Februari, Maret dan April 2023 tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk
- Bahwa saksi menjual bahan baku susu bubuk jenis WMP sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak dengan harga Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan botol Pre form ukuran 250 ml sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 25 (dua puluh lima) box/kardus seharga Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- Bahwa saksi menerima pembayaran melalui transfer ke rekening milik pribadi saksi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa hasil penjual barang-barang** milik PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk telah habis digunakan saksi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pengobatan anak

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5. WAHYUDIN Bin ISRO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi WAHYUDIN adalah pegawai PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk yang bertugas untuk menerima serta mengeluarkan barang dan melakukan pengecekan barang di Gudang dan menerima gaji perbulan sebesar Rp. 4.620.212,- (*Empat juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus dua belas ribu rupiah*)
- Bahwa saksi telah menjual barang-barang milik PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk berupa berupa bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form ukuran 250 ml kepada saksi JUARTONO sebanyak 4 (empat) kali di bulan Februari, Maret dan April 2023 tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk
- Bahwa saksi menjual bahan baku susu bubuk jenis WMP sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak dengan harga Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan botol Pre form ukuran 250 ml sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 25 (dua puluh lima) box/kardus seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjual barang-barang milik PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk telah habis digunakan saksi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa JUARTONO Bin M. YUSUP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi INDRA karena sebelumnya terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form dari saksi INDRA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi INDRA bekerja di PT. Cisarua Mountain

Dairy Tbk;

- Bahwa terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form sebanyak 4 (empat) kali dari saksi INDRA di bulan Februari, Maret dan April 2023;
- Bahwa saksi INDRA yang selalu bernegosiasi dengan terdakwa dalam hal jual beli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan berupa Pre form;
- Bahwa saksi WAHYUDIN hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan botol Pre form ukuran 250 ml sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 25 (dua puluh lima) box/kardus seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening milik Sdr. INDRA;
- Bahwa terdakwa menjual Kembali barang berupa bahan baku susu WMP dan boto pre form ukuran 250 ml kepada pedagang keliling yang mampir ke lampak besi tua milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk biaya hidup Anak yatim sebanyak 4 (empat) orang, kemudian di gunakan untuk gaji karyawan 3 (tiga) orang dan sisanya masih ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Realme C33 warna silver Nomor imei 1 : 864184061882756 dan nomor imei 2 : 864184061882749
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi INDRA karena sebelumnya terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form dari saksi INDRA
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi INDRA bekerja di PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk;
- Bahwa terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form sebanyak 4 (empat) kali dari saksi INDRA di bulan Februari, Maret dan April 2023;
- Bahwa saksi INDRA yang selalu bernegosiasi dengan terdakwa dalam hal jual beli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan berupa Pre form;
- Bahwa saksi WAHYUDIN hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan botol Pre form ukuran 250 ml sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 25 (dua puluh lima) box/kardus seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening milik Sdr. INDRA;
- Bahwa terdakwa menjual Kembali barang berupa bahan baku susu WMP dan boto pre form ukuran 250 ml kepada pedagang keliling yang mampir ke lampak besi tua milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk biaya hidup Anak yatim sebanyak 4 (empat) orang, kemudian di gunakan untuk gaji karyawan 3 (tiga) orang dan sisanya masih ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ;
3. Sesuatu benda yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan”** Bahwa perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain bukan oleh pelaku dari kejahatan sehingga barang dapat diperolehnya. Membeli maupun menyewa tidak perlu dengan maksud untuk mendapat untung dari suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah tidak kekal artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang. Sebaliknya sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah kekal apabila bagaimanapun keadaannya senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, maupun diterima sebagai hadiah. Dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu, didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya ;

Bahwa Mahkamah Agung R.I telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasaran/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. (Putusan Tahun 2014 Nomor 170 K/Pid/2014 dan Nomor 770 K/Pid/2014 ; Tahun 2015 Nomor 607 K/Pid/2015; Tahun 2016, Nomor 1008 K/Pid/2016 37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form sebanyak 4 (empat) kali dari saksi INDRA di bulan Februari, Maret dan April 2023;

Menimbang, bahwa saksi INDRA yang selalu bernegoisasi dengan terdakwa dalam hal jual beli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan berupa Pre form;

Menimbang, bahwa saksi WAHYUDIN hanya menunggu di dalam mobil;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan botol Pre form ukuran 250 ml sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 25 (dua puluh lima) box/kardus seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening milik Sdr. INDRA;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Kembali barang berupa bahan baku susu WMP dan boto pre form ukuran 250 ml kepada pedagang keliling yang mampir ke lampak besi tua milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk biaya hidup Anak yatim sebanyak 4 (empat) orang, kemudian di gunakan untuk gaji karyawan 3 (tiga) orang dan sisanya masih ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan" disini telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", bahwa unsur ini menunjukan untuk penghukuman terhadap penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asal sudah jelas barang tersebut berasal dari kejahatan. Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan artinya tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira bahwa barang itu barang "gelap" dan bukan barang yang terang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan botol Pre form sebanyak 4 (empat) kali dari saksi INDRA di bulan Februari, Maret dan April 2023;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi INDRA yang selalu bernegosiasi dengan terdakwa dalam hal jual beli bahan baku susu bubuk jenis WMP dan berupa Pre form;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli bahan baku susu bubuk jenis WMP sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) zak dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan botol Pre form ukuran 250 ml sebanyak 1 (satu) pallet yang berjumlah 25 (dua puluh lima) box/kardus seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening milik Sdr. INDRA ;

Menimbang, bahwa dengan adanya negosiasi harga antara saksi Indra dan terdakwa juga pembayaran melalui rekening pribadi saksi Indra, seharusnya terdakwa sudah bisa mengira barang tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Sesuatu benda yang diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyimpulkan alasan-alasan pembelaannya sebagai berikut :

Bahwa karena proses Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana "PERTOLONGAN JAHAT/PENADAHAN" Ex Pasal 480 KUHP yang disangkakan kepada Sdr.JUARTONO Bin M.YUSUP tidak diawali dengan adanya Surat LAPORAN POLISI yang sah menurut hukum, maka proses Penyidikan selanjutnya yaitu SURAT PERINTAH TUGAS, LAPORAN HASIL PENYIDIKAN (LHP), SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, dan SPDP (SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN) menjadi TIDAK SAH dan HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk delik biasa bukan delik aduan, dimana dalam delik biasa tidak perlu ada pengaduan, cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat/mengetahui tindak pidana tersebut, tidak harus dengan pengaduan dari korban atau orang-orang tertentu, sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUARTONO Alias JUAN Bin M. YUSUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Realme C33 warna silver Nomor imei 1 : 864184061882756 dan nomor imei 2 : 864184061882749
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Seluruhnya dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023,
Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH dan WAHYU WIDURI, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ZAKKI L. FAHMI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh PINTA NATALIA SIHOMBING, SH. Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, SH.

Dhian Febriandari, SH.MH

Wahyu Widuri, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

A. ZAKKI L. FAHMI, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)